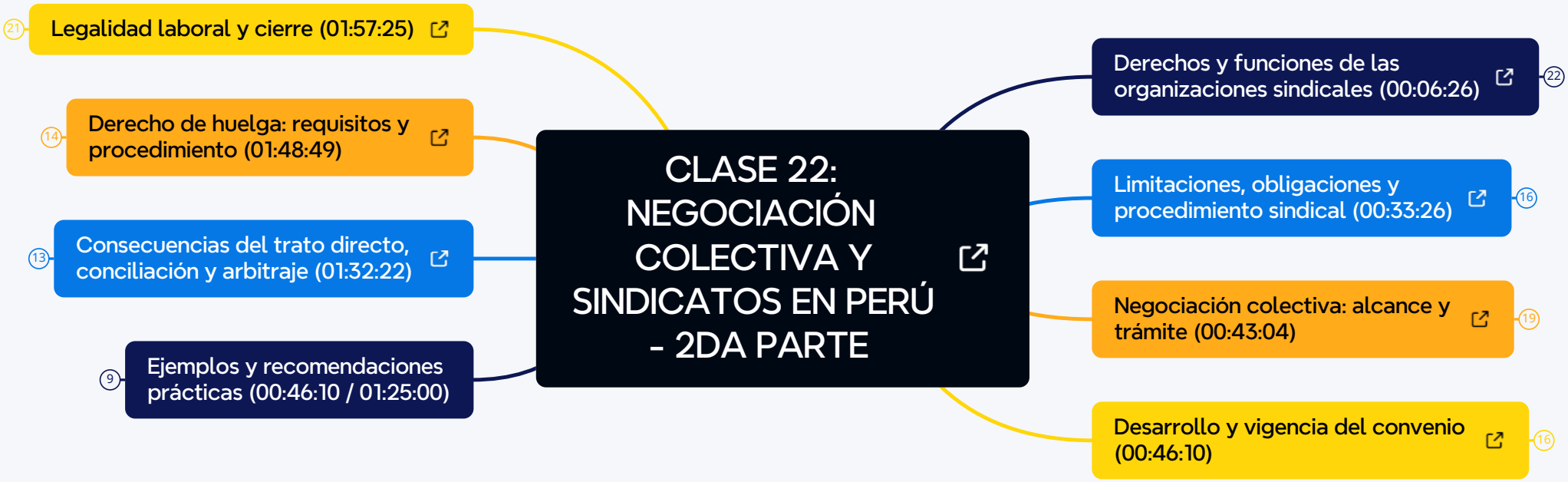
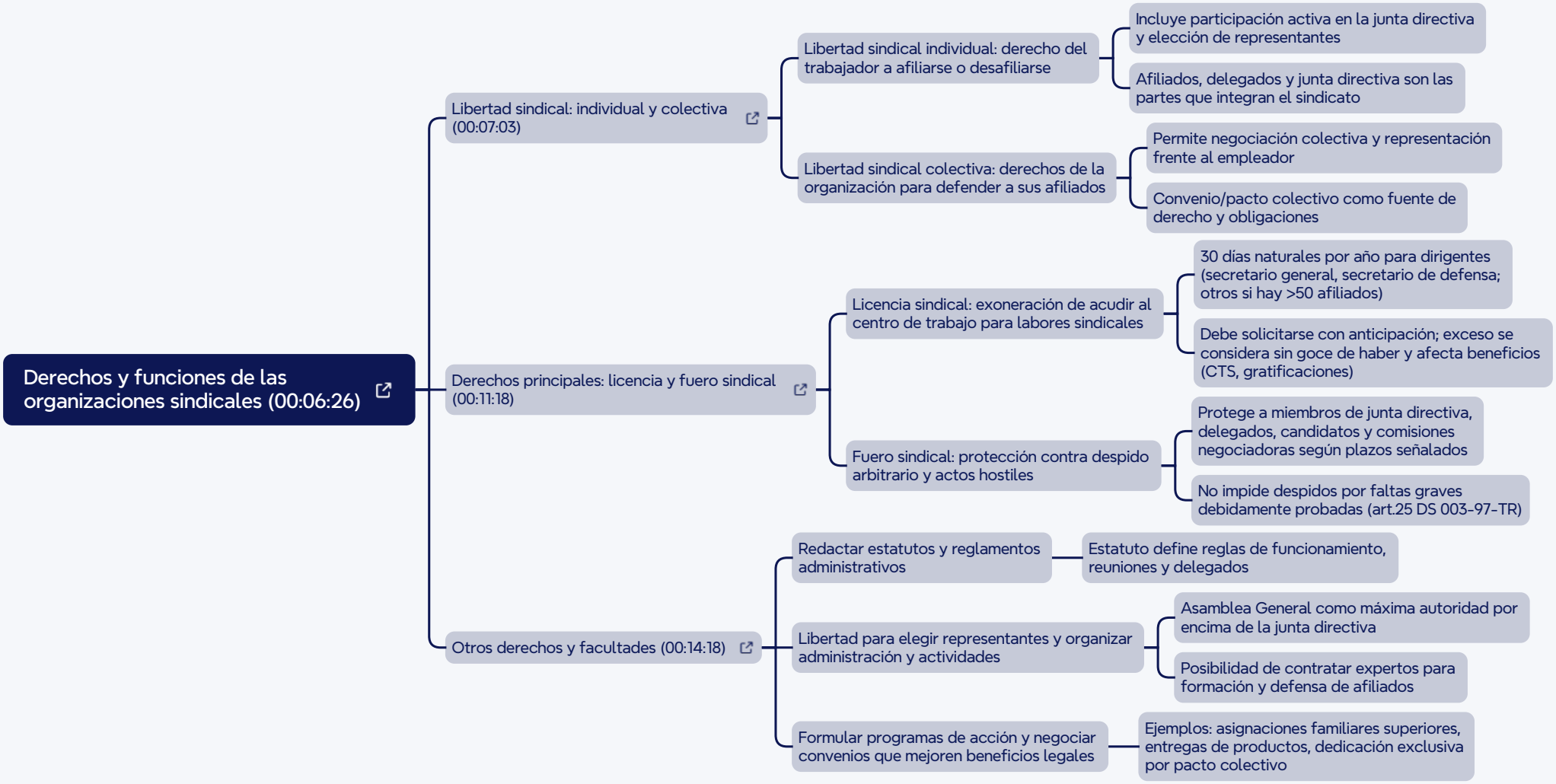
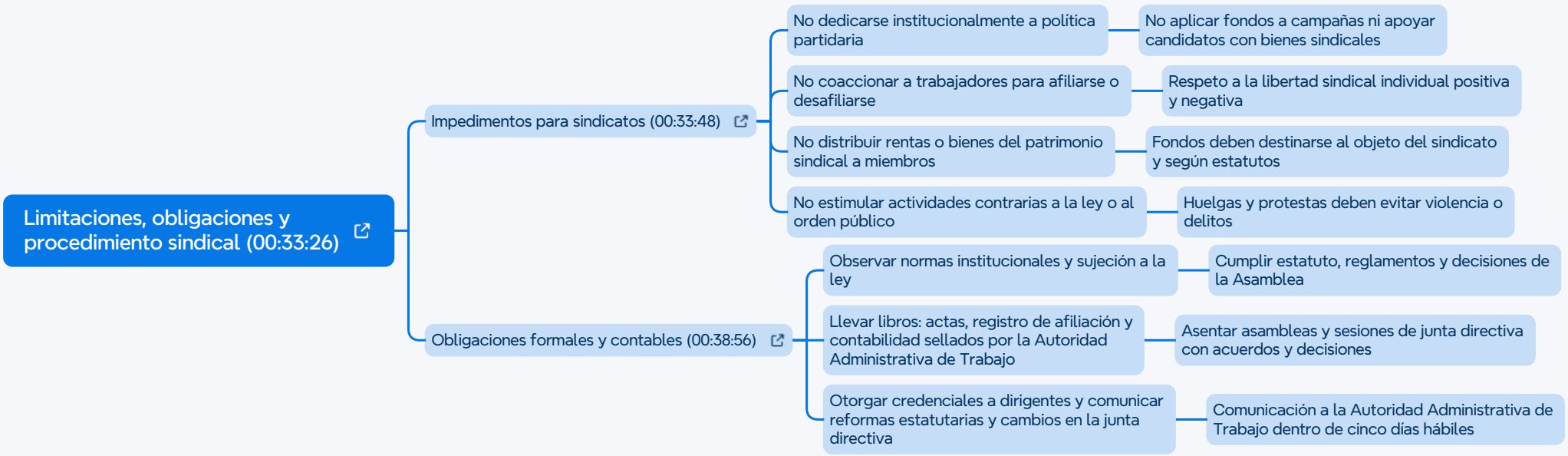
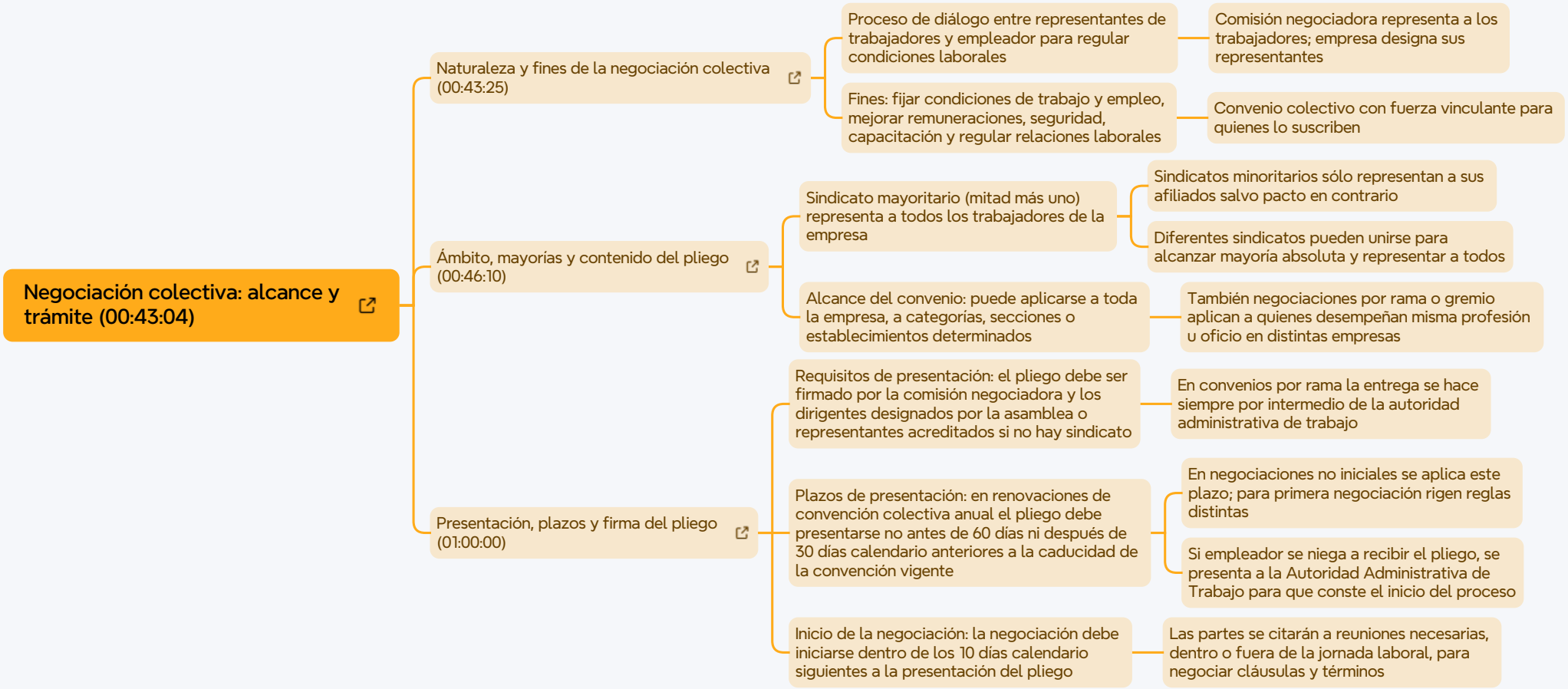
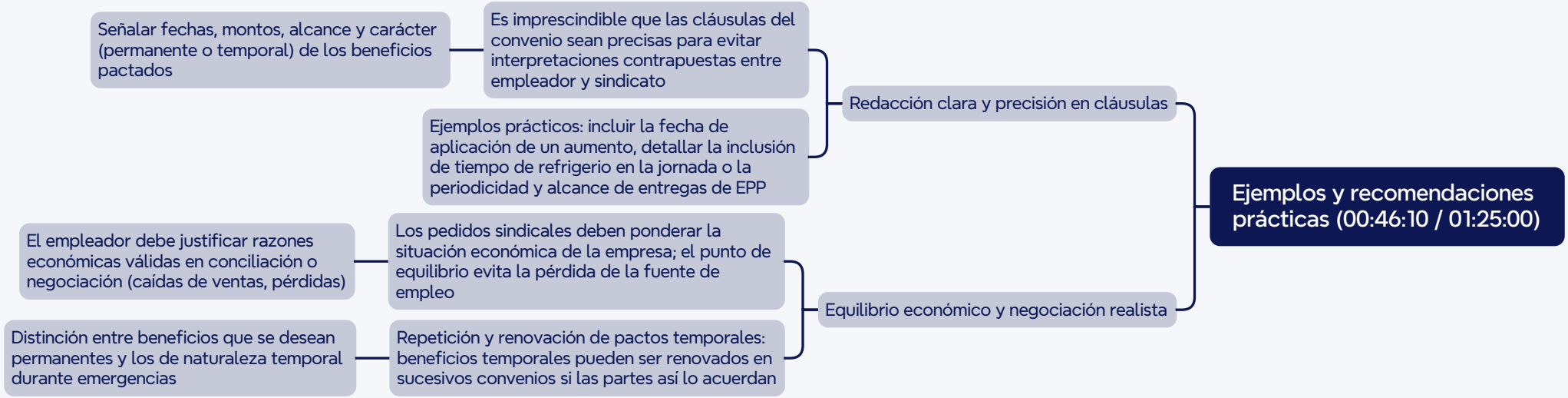

CLASE 22: NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y SINDICATOS EN PERÚ - 2DA PARTE
Legalidad laboral y cierre (01:57:25)
21
Derecho de huelga: requisitos y procedimiento (01:48:49)
14
Consecuencias del trato directo, conciliación y arbitraje (01:32:22)
13
Ejemplos y recomendaciones prácticas (00:46:10 / 01:25:00)
9
Derechos y funciones de las organizaciones sindicales (00:06:26)
22
Limitaciones, obligaciones y procedimiento sindical (00:33:26)
16
Negociación colectiva: alcance y trámite (00:43:04)
19
Desarrollo y vigencia del convenio (00:46:10)
16

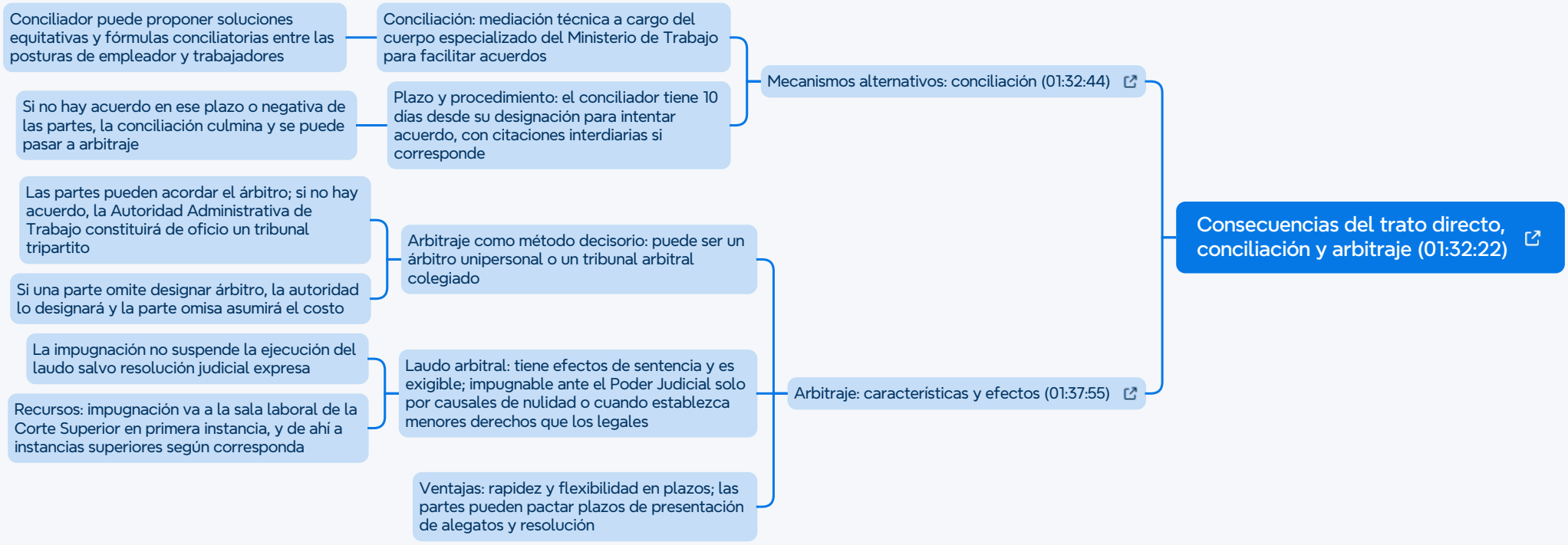

Derechos y funciones de las organizaciones sindicales (00:06:26)
Libertad sindical: individual y colectiva (00:07:03)
Libertad sindical individual: derecho del trabajador a afiliarse o desafiliarse
Incluye participación activa en la junta directiva y elección de representantes
Afiliados, delegados y junta directiva son las partes que integran el sindicato
Libertad sindical colectiva: derechos de la organización para defender a sus afiliados
Permite negociación colectiva y representación frente al empleador
Convenio/pacto colectivo como fuente de derecho y obligaciones
Derechos principales: licencia y fuero sindical (00:11:18)
Licencia sindical: exoneración de acudir al centro de trabajo para labores sindicales
30 días naturales por año para dirigentes (secretario general, secretario de defensa; otros si hay >50 afiliados)
Debe solicitarse con anticipación; exceso se considera sin goce de haber y afecta beneficios (CTS, gratificaciones)
Fuero sindical: protección contra despido arbitrario y actos hostiles
Protege a miembros de junta directiva, delegados, candidatos y comisiones negociadoras según plazos señalados
No impide despidos por faltas graves debidamente probadas (art.25 DS 003-97-TR)
Otros derechos y facultades (00:14:18)
Redactar estatutos y reglamentos administrativos
Estatuto define reglas de funcionamiento, reuniones y delegados
Libertad para elegir representantes y organizar administración y actividades
Asamblea General como máxima autoridad por encima de la junta directiva
Posibilidad de contratar expertos para formación y defensa de afiliados
Formular programas de acción y negociar convenios que mejoren beneficios legales
Ejemplos: asignaciones familiares superiores, entregas de productos, dedicación exclusiva por pacto colectivo


Limitaciones, obligaciones y procedimiento sindical (00:33:26)
Impedimentos para sindicatos (00:33:48)
No dedicarse institucionalmente a política partidaria
No aplicar fondos a campañas ni apoyar candidatos con bienes sindicales
No coaccionar a trabajadores para afiliarse o desafiliarse
Respeto a la libertad sindical individual positiva y negativa
No distribuir rentas o bienes del patrimonio sindical a miembros
Fondos deben destinarse al objeto del sindicato y según estatutos
No estimular actividades contrarias a la ley o al orden público
Huelgas y protestas deben evitar violencia o delitos
Obligaciones formales y contables (00:38:56)
Observar normas institucionales y sujeción a la ley
Cumplir estatuto, reglamentos y decisiones de la Asamblea
Llevar libros: actas, registro de afiliación y contabilidad sellados por la Autoridad Administrativa de Trabajo
Asentar asambleas y sesiones de junta directiva con acuerdos y decisiones
Otorgar credenciales a dirigentes y comunicar reformas estatutarias y cambios en la junta directiva
Comunicación a la Autoridad Administrativa de Trabajo dentro de cinco días hábiles


Negociación colectiva: alcance y trámite (00:43:04)
Naturaleza y fines de la negociación colectiva (00:43:25)
Proceso de diálogo entre representantes de trabajadores y empleador para regular condiciones laborales
Comisión negociadora representa a los trabajadores; empresa designa sus representantes
Fines: fijar condiciones de trabajo y empleo, mejorar remuneraciones, seguridad, capacitación y regular relaciones laborales
Convenio colectivo con fuerza vinculante para quienes lo suscriben
Ámbito, mayorías y contenido del pliego (00:46:10)
Sindicato mayoritario (mitad más uno) representa a todos los trabajadores de la empresa
Sindicatos minoritarios sólo representan a sus afiliados salvo pacto en contrario
Diferentes sindicatos pueden unirse para alcanzar mayoría absoluta y representar a todos
Alcance del convenio: puede aplicarse a toda la empresa, a categorías, secciones o establecimientos determinados
También negociaciones por rama o gremio aplican a quienes desempeñan misma profesión u oficio en distintas empresas
Presentación, plazos y firma del pliego (01:00:00)
Requisitos de presentación: el pliego debe ser firmado por la comisión negociadora y los dirigentes designados por la asamblea o representantes acreditados si no hay sindicato
En convenios por rama la entrega se hace siempre por intermedio de la autoridad administrativa de trabajo
Plazos de presentación: en renovaciones de convención colectiva anual el pliego debe presentarse no antes de 60 días ni después de 30 días calendario anteriores a la caducidad de la convención vigente
En negociaciones no iniciales se aplica este plazo; para primera negociación rigen reglas distintas
Si empleador se niega a recibir el pliego, se presenta a la Autoridad Administrativa de Trabajo para que conste el inicio del proceso
Inicio de la negociación: la negociación debe iniciarse dentro de los 10 días calendario siguientes a la presentación del pliego
Las partes se citarán a reuniones necesarias, dentro o fuera de la jornada laboral, para negociar cláusulas y términos

- **Desarrollo y vigencia del convenio (00:46:10)**
  - Contenido y redacción de las cláusulas (00:46:10)
    - El pliego debe incluir denominación y registro del sindicato, nómina de la comisión negociadora y datos de las empresas implicadas
      - Peticiones formuladas con claridad y en forma de cláusulas que se integren armoniosamente en un proyecto único
    - Cláusulas normativas y obligacionales
      - Normativas: regulan condiciones de trabajo (salarios, jornadas, clasificación de puestos) y son fuente de derecho obligatoria para ambas partes
      - Obligacionales: aseguran cumplimiento (por ejemplo, pactos de paz laboral) y no necesariamente generan beneficios directos al trabajador
    - Carácter permanente o temporal de las cláusulas
      - Cláusulas temporales rigen solo durante la vigencia del convenio (ej.: entrega de EPP durante emergencia sanitaria)
      - Cláusulas permanentes se mantienen aún después del vencimiento del convenio, salvo modificación en convenio posterior
    - Ejemplos prácticos y redacción: incluir fecha, alcance y condiciones específicas (ej.: reconocimiento de día onomástico con licencia con goce; inclusión de tiempo de refrigerio en la jornada)
  - Vigencia y efectos del convenio colectivo (01:30:27)
    - El convenio modifica de pleno derecho los aspectos de la relación de trabajo sobre los que incide
      - Puede aumentar beneficios legales y regular jornadas, remuneraciones y condiciones
    - Rige desde el día siguiente al de caducidad de la convención anterior o, en su defecto, desde la fecha de presentación del pliego, salvo estipulaciones distintas
      - Dura el periodo acordado por las partes; a falta de acuerdo, la duración es de un año
      - Continúa vigente hasta su modificación por convenio posterior, sin perjuicio de cláusulas permanentes


Ejemplos y recomendaciones prácticas (00:46:10 / 01:25:00)
Redacción clara y precisión en cláusulas
Es imprescindible que las cláusulas del convenio sean precisas para evitar interpretaciones contrapuestas entre empleador y sindicato
Señalar fechas, montos, alcance y carácter (permanente o temporal) de los beneficios pactados
Ejemplos prácticos: incluir la fecha de aplicación de un aumento, detallar la inclusión de tiempo de refrigerio en la jornada o la periodicidad y alcance de entregas de EPP
Equilibrio económico y negociación realista
Los pedidos sindicales deben ponderar la situación económica de la empresa; el punto de equilibrio evita la pérdida de la fuente de empleo
El empleador debe justificar razones económicas válidas en conciliación o negociación (caídas de ventas, pérdidas)
Repetición y renovación de pactos temporales: beneficios temporales pueden ser renovados en sucesivos convenios si las partes así lo acuerdan
Distinción entre beneficios que se desean permanentes y los de naturaleza temporal durante emergencias


Consecuencias del trato directo, conciliación y arbitraje (01:32:22)
Mecanismos alternativos: conciliación (01:32:44)
Conciliación: mediación técnica a cargo del cuerpo especializado del Ministerio de Trabajo para facilitar acuerdos
Conciliador puede proponer soluciones equitativas y fórmulas conciliatorias entre las posturas de empleador y trabajadores
Plazo y procedimiento: el conciliador tiene 10 días desde su designación para intentar acuerdo, con citaciones interdiarias si corresponde
Si no hay acuerdo en ese plazo o negativa de las partes, la conciliación culmina y se puede pasar a arbitraje
Arbitraje: características y efectos (01:37:55)
Arbitraje como método decisorio: puede ser un árbitro unipersonal o un tribunal arbitral colegiado
Las partes pueden acordar el árbitro; si no hay acuerdo, la Autoridad Administrativa de Trabajo constituirá de oficio un tribunal tripartito
Si una parte omite designar árbitro, la autoridad lo designará y la parte omisa asumirá el costo
Laudo arbitral: tiene efectos de sentencia y es exigible; impugnable ante el Poder Judicial solo por causales de nulidad o cuando establezca menores derechos que los legales
La impugnación no suspende la ejecución del laudo salvo resolución judicial expresa
Recursos: impugnación va a la sala laboral de la Corte Superior en primera instancia, y de ahí a instancias superiores según corresponda
Ventajas: rapidez y flexibilidad en plazos; las partes pueden pactar plazos de presentación de alegatos y resolución

Derecho de huelga: requisitos y procedimiento (01:48:49)

- Naturaleza y condiciones para declarar la huelga (01:48:49)
  - Derecho a huelga: suspensión colectiva, voluntaria y pacífica del trabajo con abandono del centro de trabajo para defender derechos socioeconómicos o profesionales
    - Debe haberse agotado previamente la negociación directa; es medida de presión legítima y constitucional (art. 28)
  - Requisitos formales: decisión adoptada conforme a estatutos y por mayoría representativa de los trabajadores del ámbito
    - Acta de asamblea que aprueba la huelga debe ser referendada por notario público o, a falta, por juez de paz
    - La asamblea debe convocarse con agenda previa; no se pueden decidir temas fuera de la agenda
- Comunicación, servicios esenciales y ámbito (01:54:51)
  - Comunicación previa: la huelga debe comunicarse al empleador y a la Autoridad Administrativa de Trabajo con al menos cinco días hábiles de anticipación
    - Para servicios públicos esenciales, la comunicación debe realizarse con diez días hábiles y acompañar copia del acta de votación
  - Servicios esenciales: lista de actividades que no pueden paralizarse totalmente; debe garantizarse un servicio mínimo mediante nómina de trabajadores que seguirán laborando
    - Ejemplos: agua potable, electricidad, desagüe, limpieza y saneamiento, comunicaciones y transporte, establecimientos penales y servicios sanitarios
    - En servicios esenciales debe mantenerse una cuadrilla o nómina que garantice la prestación mínima y evite riesgo a la población
  - Contenido de la comunicación: especificar ámbito, motivo, duración, día y hora de inicio, y declaración jurada de la junta directiva sobre el cumplimiento de requisitos
    - La huelga puede ser indefinida o por plazo determinado según lo aprobado en asamblea

Legalidad laboral y cierre (01:57:25)

- Legalidad, efectos y limitaciones (01:57:25)
  - Declaración de legalidad o ilegalidad: la Autoridad Administrativa de Trabajo resuelve sobre la legalidad de la huelga
    - Si se declara ilegal y el trabajador la acata, puede constituir abandono de trabajo y acarrear consecuencias disciplinarias
  - Efectos de la huelga válida: determina la abstención total de actividades de los trabajadores comprendidos, excepto personal de dirección y confianza
    - Suspende los efectos del contrato individual de trabajo, incluida la obligación de abonar la remuneración, sin extinguir el vínculo laboral
    - Días de huelga no remunerados pero no interrumpen antigüedad para fines de beneficios como compensación por tiempo de servicios
  - Limitaciones prácticas: prohíbe retirar maquinarias, materias primas u otros bienes para eludir el impacto de la huelga
    - Prohibición de subcontratar para continuar la producción con el fin de neutralizar la medida; excepciones requieren conocimiento y autorización de la autoridad de trabajo
  - Extinción de la huelga: autoridad administrativa puede promover soluciones pacíficas y, si fracasan, resolver la extinción de la huelga cuando ésta comprometa gravemente a la empresa o derive en violencia
    - Continuación prolongada puede requerir ratificación por al menos la quinta parte de los trabajadores afectados
    - Si la huelga se mantiene pese a la notificación de la resolución final o laudo, puede ser declarada ilegal
  - Causales de ilegalidad: violencia sobre bienes o personas, paralización intempestiva, incumplimiento de requisitos legales o no levantar la huelga tras la resolución que pone fin a la controversia
    - Trabajadores que incurran en abandono de trabajo por faltas injustificadas superiores a tres días consecutivos pueden ser despedidos
- Clausura y anuncios finales (02:00:05)
  - Cierre de la sesión y asistencia
    - Evaluación y despedida de la clase con toma de asistencia
    - Registro de asistencia de alumnos presentes y anuncio de la finalización de la sesión
    - Próximo tema anunciado: políticas de recursos humanos y procedimientos solicitados por el Ministerio de Trabajo y fiscalizados por SUNAFIL
    - Contenidos: procedimientos, cuadros de categoría y funciones, política salarial y lineamientos de cumplimiento
  - Mensajes administrativos y despedida
    - Profesor agradece la presencia y anuncia fechas de próximas clases (martes y jueves)